

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2530

โจทก์

นายเสนีย์ หรือโกฮัง ชูตระกูล กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 335, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของกรมชลประทาน ได้รับคำสั่งให้ไปควบคุมเครื่อง
ต้นน้ำโดยกรมชลประทานส่งน้ำมันที่ใช้กับเครื่องต้นน้ำให้ และมีเจ้าหน้าที่ไปควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้น้ำมันทุกวันน้ำมันดังกล่าวยังอยู่ในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน เมื่อจำเลยทั้งสองเอาน้ำมันไปขายจึงมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์ (ประชุมใหญ่ครั้งที่4/2530)

จำเลยร่วมกันลักน้ำมันไปขาย 3 ครั้งเป็นความผิด 3 กรรมศาลอุทธรณ์ลงโทษ
เพียงกระหนเดียว แม้โจทก์จะไม่ฎีกาและจำเลยที่ 1 คนเดียวฎีกาศาลฎีกามีอำนาจ
แก้ไขเฉพาะการปรับบทและกระหนลงโทษให้ถูกต้อง ตลอดไปถึงจำเลยที่ 2 ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักเอาน้ำมันดีเซลที่มีไว้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ในการระบายน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรปราการของกรมชลประทานนายจ้างของจำเลยทั้งสองไปรวม 3 ครั้ง จำนวน

600 ลิตรขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว
คือนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 352, 83 จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 8 เดือน คือน้ำมันของ
กลางแก่กรมชลประทาน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 เอน้ำมันไปขายรวม 3 ครั้งจริง แล้ว
วินิจฉัยโดยมติของที่ประชุมใหญ่ว่า การที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของ
กรมชลประทานได้รับคำสั่งให้ไปควบคุมเครื่องต้นน้ำโดยกรมชลประทานส่งน้ำมันใช้
กับเครื่องต้นน้ำดังกล่าวให้ทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้น้ำมันของจำเลยทั้งสองทุกวันนี้ เห็นว่าน้ำมันดังกล่าวยังอยู่ใน
ความครอบครองของกรมชลประทานผู้เสียหาย เมื่อจำเลยทั้งสองเอน้ำมันนั้นไป
ขาย จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยลักน้ำมันไปขาย 3 ครั้งจึงเป็น
ความผิด 3 กรรมตามฟ้อง ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแม้โจทก์จะ
ไม่ฎีกาในปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขเฉพาะการปรับบทและกระทงลงโทษ
เสียให้ถูกต้อง โดยแก้ไขตลอดไปถึงจำเลยที่ 2 ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 รวม 3 กระทั่งให้ลงโทษทุกกระทงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงและลดโทษแล้วคงจำคุกคนละ
8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ